

De slimme meter, LINKY, weigeren of niet.

Weigeren is in Frankrijk behoorlijk lastig. Er zijn websites die verwijzen naar het ontbreken van een sanctie in de wet, dus wat kunnen ze u maken. In Nederland werd in april 2009 in de Eerste Kamer het "slimme meter" wetsvoorstel afgeschoten waarin stevige boetebepalingen waren opgenomen: bij weigering een boete van maximaal € 17.000 en/of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. Was dat nodig omdat de Europese Commissie dat zou verlangen? Nee. Het enige dat de Europese Commissie graag wil zien is dat in 2020 in de lidstaten 80% van de aansluitingen is voorzien van een slimme meter. De energieleveranciers hebben de verplichting zo'n slimme meter aan te bieden aan hun klanten. Brussel spreekt niet over een verplichting voor de klanten. Voor de Eerste Kamer woog het belang van de privacy zwaar en dit eerbiedwaardige college was tevens niet erg onder de indruk van alle toekomstvisioenen over de energiebesparingen die er mee zouden kunnen worden bewerkstelligd. Vandaar dat Nederland sinds dit ingrijpen aan het Binnenhof een casus aparte is binnen de EU: weigeren mag. Elders is dat niet het geval.

Hoe de invoering hier in Frankrijk is verlopen heb ik een keer aan de Britten **pogen uit te leggen**. Om het verder maar bij internetbronnen te houden – vorige week zeker een meter documentatie hierover naar de papierbak gebracht, achterhoedegevecht – dit is wat de consumentenorganisatie UFC/Que Choisir er over te vertellen heeft.

In brieven die de EDF nu toestuurt wordt nog wel eens gezegd dat u die plaatsing voor een bepaalde datum nog gratis kunt laten uitvoeren. Het gebruik van het begrip *sans frais* is weer zo'n geval van lichte intimidatie. Alsof er na die datum een aparte rekening zou worden opgestuurd naar de klant. Dat zou "contra legem" zijn, zo is dat in de Assemblée niet afgesproken. Niet dat de ERDF – nu ENEDIS geheten – en de EDF zich daar echt veel aan gelegen laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat ze koplopers zijn met zogenaamde clauses abusives in hun contracten, al jaren. En geen rechter die er wat aan doet. Wat overigens nog wel zou kunnen is dat er op een gegeven moment (hoge) kosten in rekening gebracht gaan worden indien er een meteropnemer langs zou moeten komen. Dan krijg je alsnog de rekening gepresenteerd. Maar niet iedere *citoyen* of *citoyenne* legt er zich zo makkelijk bij neer, bij die haast gedwongen plaatsing van de slimme Linky meter. Er zijn tal van handleidingen hoe zo'n weigering aan te pakken, **zomaar een voorbeeld**.

Nog een kleine toelichting op die zeer stevige boetebepalingen die de Nederlandse overheid in petto had voor de onwillige burger. Ik gebruikte het woord gevangenisstraf die een weigeraar van een slimme meter in Nederland boven het hoofd had kunnen hangen indien het oorspronkelijke wetsvoorstel het ook in de Eerste Kamer zou hebben gehaald. Daar was wat mee realiseerde ik me. Nu heb ik het weer scherp, oordeelt u zelf over de juridische nuances in dit soort debatten. Een citaat uit **dit Kamerstuk**:

De heer Franken (CDA): Het woord "gevangenisstraf" staat helemaal niet in de wet.

De heer Van Driel (PvdA): Dat heeft de minister gezegd.

De heer Franken (CDA): Men praat elkaar na, maar het staat er niet in. Als u de Wet op de economische delicten opslaat, dan leest u daar andere straffen; ook zware straffen en ernstige straffen, maar het woord "gevangenisstraf" is niet op zijn plaats.

De heer Van Driel (PvdA): Nee, er staat "hechtenis" van zes maanden. U hebt gelijk. Maar voor heel veel mensen betekent dat in beide gevallen dat je vastzit. Voor juristen betekent het wat anders, maar voor gewone mensen betekent het dat je hartstikke vastzit.